

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2122/2535

บริษัทเกริกเกียรติเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด

โจทก์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

ผู้ร้อง

นางแสงอรุณ ทองพูน กับพวก

จำเลย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา หากในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มีการบังคับคดีแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจะได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาต ให้คุ้มครองประโยชน์ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 48)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองและศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสอง ไม่ชำระ โจทก์ขอบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอายัดเงินค่าหุ้นของจำเลยที่ 2 อันมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด แต่ไม่เกินจำนวน 24,002.26 บาทผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 44,45)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้งดการบังคับคดีระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้อง ขอคุ้มครองประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 แต่ผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความ จึง
ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้อง ขอคุ้มครองประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 แต่ผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความ จึง
ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ